



חברי המערכת: הרב אראל סגרן והרב אליהו סעדון

גליון מס 19 | מיום כ' חשוון תשע"ז

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת ואתחנן

נושאי השיעור: משך זמן בין השמשות | המחלוקת בין הגאונים לרבינו תם | שיטת הגרי"מ טיקוצ'ניסקי | שיטת הגרב"צ אבא שאול

ובאמת שיש כמה קושיות על שיטה זו ששיעור מיל הוא 18 דקות, אך הכרעת הפוסקים כפי שנראית כאן היא ברורה ללא ספק.

ג. שיטת הגאון מוילנא

והנה בדברי הגאון מוילנא (סימן תנט סק"ה) יש משמעות ששיעור מיל הוא 22.5. והמשנה ברורה (שם ס"ק טו ובביאור הלכה ד"ה הוי) נוטה להקל כדעת הגאון מוילנא בשעת הדחק.

אולם החזון איש בשני מקומות (סימן יג אות ג, וכן בהלכות פסח סימן קכג אות א) מביא את דברי המשנה ברורה הללו, וכותב שלא כן, אלא הגאון מוילנא חזר בו בסוף דבריו, וגם הוא מסכים ששיעור מיל הוא 18 דקות. ובאמת הגאון מוילנא בספרו "שנות אליהו" על המשניות (בתחילת מסכת ברכות) כותב להדיא ששיעור מיל הוא 18 דקות. כדברי החזון איש.

ד. לא לסמוך על לוחות השנה למיניהם

וכיום חדשים מקרוב באו, פוסקי הלכות שלא היו בדורות קודמים, והם העיתונים למיניהם... שישנם שמפרסמים זמן עלות השחר לפי שיעור מיל של 24 דקות. נגד דעת כל הפוסקים. והלא אין בזה אפילו צד לחומרא, כיון שבכל צד חומרא בענין זה יש גם צד אחר לקולא.

ולכן יש להזהר שלא לסמוך על הזמנים המובאים בעיתונות, וכן בלוחות שנה השונים, ואם אין ידוע על תלמיד חכם אמיתי שערך את הלוח או עבר עליו כיאות, לא לסמוך עליו כלל.

ה. יסוד מחלוקת הגאונים רבינו תם

ומחלוקת הגאונים ורבינו תם אינו בזמן בין השמשות אלא בזמן השקיעה עצמה. שלשיטת הגאונים "שקיעה" הכוונה לאחר שגלגל השמש יורד ומסתתר מעינינו [והוא מה שאנו קוראים לו היום "שקיעה"], מאז מתחילים למנות את 13.5 דקות שהם בין השמשות.

א. שיעור זמן בין השמשות

ידוע שבזמן תחילת הלילה יש לנו שני שיטות. שיטת רבינו תם ושיטת הגאונים. אך בענין משך זמן בין השמשות אין בזה מחלוקת, שהוא שיעור של 13.5 דקות. וכבר בגמרא במסכת שבת (לד): כתוב ששיטת רבי יהודה [לפי ביאור רבה] שבין השמשות מתחיל בשקיעה, ונמשך כדי מהלך שלושת רבעי מיל. ומיל הוא אלפים אמה, וזמן הילוך אלפים אמה באדם רגיל, יש בו שלושה שיטות. שיטה א': 18 דקות. שיטה ב': 24 דקות. שיטה ג': 22.5 דקות. ומרן השלחן ערוך (סימן תנט ס"ב) הכריע במחלוקת זו לגבי דיני אפיית מצה, שאם שהתה המצה בכדי מהלך מיל בלא עיסוק בה הרי היא חמץ. "ושיעור מיל הוי רביעית שעה וחלק מעשרים מן השעה". והוא 18 דקות.

וכמו כן בהלכות מליחה, פוסק מרן השלחן ערוך (יו"ד סימן סט ס"ב) ששיעור מינימום שצריך לעשות בו מליחה הוא מיל, ומפורש שם שהוא 18 דקות. ע"ש. וכן דעת הרמ"א בספר תורת חטאת (כלל טו דין ח), וכן דעת הלבוש (או"ח סימן רסז ס"ב ויו"ד סימן סט ס"ו) וב"ח (סוף סימן תקסב) ומגן אברהם (סימן שלא סק"ב) וט"ז (סימן תנט ס"ב) וש"ך (יו"ד סימן סט ס"ק כה), וכל גדולי הפוסקים.

ב. דעת מרן השלחן ערוך כדעת רוב הראשונים

ואמנם מקור דברי מרן השלחן ערוך הוא מהתרומת הדשן (סימן קכג בהגהה וע"ע בסימן קסז), אך ברבים מרבותינו הראשונים מוכח כמותו. כיון שהראשונים כותבים שעלות השחר הוא ארבעה מילין מהזריחה, ושהם 72 דקות, ו-72 לחלק לארבע הוא 18 דקות. משמע שמיל הוא 18 דקות וכמו שכתב מרן השלחן ערוך. וכך כותב בחידושי הרא"ה (ברכות כו:): בפירוש. וכך מתברר בדברי הרמב"ן בתורת האדם (ענין אבילות ישנה הוצאת מוה"ק עמוד רנב וע"ע במג"א סימן רסא סק"י) והרשב"א (ברכות ב.) ורבי דוד אבודרהם.

וכן מתבאר בדברי הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת ברכות (פ"א מ"א). אולם דברי הרמב"ם סותרים למה שכתב בפירושו למסכת פסחים (פ"ג מ"ב) שמיל הוא שני חומשי שעה, והוא 24 דקות. והמגן אברהם (סימן פט סק"ב) כבר העיר הערה הזו. ע"ש.



לעומתם, שיטת רבינו תם "שקיעה" היא הרבה לאחר שהשמש נעלמת מעיננו. ולכן אומר שכהשמש נעלמת איננה השקיעה האמיתית אלא היא "שקיעה ראשונה". וכך מסבירים בדבריו הר"ן בהלכות (שבת סוף פרק ב) והרמב"ן בספר תורת האדם (שער אבילות ישנה הוצאת מוה"ק עמוד רנא) ועוד ראשונים. שעד שיעור הילוך של שלוש מיל ורבע מהשקיעה הראשונה הוא עדיין יום גמור. ורק לאחר מכן מתחילים 13.5 דקות של בין השמשות. דהיינו לדעת רבינו תם, רק לאחר כשעה מהשקיעה בא הלילה.

וכשיטת רבינו תם מדויק מהגמרא (שבת שם): איזהו בין השמשות, משתשקע החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימין והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון נמי בין השמשות, הכסיף העליון והשוה לתחתון - לילה. דהיינו שהשמים יהיו אפילים לגמרי ללא כל אדמומית. ומבאר התוספות רי"ד (שבת לד:) שעד כשעה לאחר השקיעה, אם יעמוד במקום גבוה וצלול יראה שיש אדמומית בשמים, וכל זמן שישנה לאותה אדמומית, עדיין יום הוא. וזה נקרא "זהרי חמה".

ו. סימן נוסף ללילה: צאת הכוכבים

והנה הגמרא בשבת (לה:): אומרת עוד סימן שנהיה לילה: אמר רב יהודה אמר שמואל כוכב אחד - יום, שנים - בין השמשות, שלשה - לילה וכו', אמר רבי יוסי, לא כוכבים גדולים הנראין ביום, ולא כוכבים קטנים שאין נראין אלא בלילה, אלא בינונים. ע"ש. [ויש דיון רחב בראשונים האם שלושה כוכבים בינונים נפסקו להלכה לענין צאת הכוכבים או לא. למעשה נפסק שהם סימן לצאת הכוכבים, ואכמ"ל.]

והרמב"ם בהלכות שבת (פ"ה ה"ד) ובהלכות תרומות (פ"ב ה"ז) כתב, ששלושה כוכבים הם סימן מובהק לצאת הכוכבים ושכעת הוא לילה, וכך פסק מרן בשלחן ערוך (סימן רצג ס"ב).

ז. חקירה יסודית בסימני הלילה

אולם יש לחקור, האם סימן זה של יציאת שלושה כוכבים, והסימן השני שהוא שלושת רבעי מיל אליבא דהגאונים, או ארבעה מילין אליבא דרבינו תם, הם אותן סימנים, והם באותו הזמן, או שהם שונים זה מזה. שזאת צריך לדעת, שבזמנם לא היו שעונים, וכל זמניהם היו בהשערה.

ובאמת בספר 'מנחת כהן' [ראה להלן אות יג] מבאר שכיון שכל זמניהם היו בהשערה ולא היה ניתן להגיע לדיוק בזמן נתנו חז"ל שני זמנים שימשו אותנו בכדי להגיע כמה שיותר קרוב לזמן האמיתי ושלא נטעה הרבה. [ספר 'מנחת כהן' הינו ספר קדמון שחיברו רבינו אברהם פימינטיל, והוא הספר היסודי הגדול והמוסמך בכל הנושאים הללו.] אמנם יש שחולקים ומבארים ששני זמנים אלו חלוקים הם, וכדלהלן.

החל משנת תשנ"ד ולמשך כמה שנים, היה אאמו"ר מרן צוק"ל נוהג להתפלל עימנו בבית המדרש "יחזקאל דעת" במנין "נץ החמה". ובתחילה שמנו לב, שכשאנחנו הציבור מתחילים "אמת ויציב" אאמו"ר היה כבר נעמד להתפלל שמונה עשרה, והדבר היה לפלא. לאחר כמה זמן שאלתי אותו מפני מה עושה כן. והשיב לי כך, שהרי פעם כל מה שהיו מתפללים ב"נץ" היה בהשערה, ולא היו נפוצים השעונים המדויקים של היום, ובאמת אין זה כל כך משנה דקה או שניים קודם, שהרי ביום המעונן ודאי שלא היתה אפשרות לדעת את הזמן המדויק של הנץ. ואני אם כבר הגעתי בתפילתי לתפילת העמידה אינני צריך לחכות לכולם, ולפיכך נהג שאם הגיע לשמו"ע התחיל להתפלל ולא המתין לציבור.

ח. לדעת הטור והשלחן ערוך הסימנים שווים

והנה הטור בהלכות שבת (סימן רצג) כתב שצאת הכוכבים הוא כשיעור מהלך

שלושת רבעי מיל לאחר השקיעה. [ואמנם הטור לא מזכיר כלל את שיטת רבינו תם, אך מרן בבית יוסף (בסימן רסא) כתב בשם מהר"י אבוהב שהטור סובר כשיטת רבינו תם, ע"ש.]

אך בלשון הטור מוזכר רק הסימן של שלושת רבעי מיל אחר השקיעה, ולא מזכיר את הסימן של יציאת הכוכבים. ומאידך מרן בשלחן ערוך (סימן רצג ס"ב) אינו מזכיר את הסימן של מילין, אלא רק את הסימן של כוכבים. [אמנם גם בסימן רסא מרן השלחן ערוך לא הזכיר את צאת הכוכבים. אבל משם אין ראיה, כיון ששם מדובר בענין כניסת השבת, שאסור לעשות מלאכה כבר בבין השמשות. ולכן שם מפרש מתי הוא בין השמשות. ומאידך, אין להקשות מפני מה בסימן רצג אינו מזכיר את הסימן של מילין, משום שסמך על מה שזכר כבר את הסימן הזה בסימן רסא.]

ובאמת שם בבית יוסף תמה על הטור מפני מה אינו מזכיר את הסימן של צאת שלושה כוכבים, שהרי הגמרא מביאה את הסימן הזה.

והיו שרצו להסביר בדברי מרן שסובר ששיעור צאת הכוכבים ושיעור שלושת רבעי המילין אינם אותו סימן, ולכן הבית יוסף תמה על הטור מפני מה הכריע לנהוג כסימן אחד, ולא הכריע כסימן השני.

אולם לדעתי אין הכרח לומר כן. כיון שמרן שואל בפשיטות, שהרי הגמרא הביאה את שני הסימנים ומפני מה הביא רק סימן אחד. וודאי שאין משמעות בדברי מרן שנותן עדיפות לסימן אחד יותר מהשני.

ט. דעת הרמב"ם ונושאי כליו שסימני הלילה שווים

והנה חקרתי ודרשתי בספרי הפוסקים הקדמונים, ולא מצאתי ולו פוסק אחד שדעתו ששני סימנים הללו אינם באותו הזמן.

וראשון בדעה זו הוא הרמב"ם. שבמשנה בתחילת מסכת ברכות (ב). כתוב: מאימתי קורין את שמע של ערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. והכוונה שכהן שנטמא וטובל לטהרתו, ואחר כך כשואב השמש וטהר ואז יאכל מן הקדשים. ומבאר שם הגמרא "ובא השמש" - צאת הכוכבים.

וכותב הרמב"ם (פ"א מהלכות תרומות ה"ב) שכהן שנטמא וטבל אסור לאכול בתרומה עד שיגיע זמן שיצאו שלושה כוכבים בינונים. ושיעור זה הוא כמו שליש שעה לאחר השקיעה.

והרמב"ם בפירוש המשניות לפסחים (שם) כתב ששיעור מיל הוא 24 דקות, אם כן שלושת רבעי מיל הוא 18 דקות. ו - 18 דקות הן שליש שעה שכותב הרמב"ם על שלושה כוכבים בינונים. [אמנם אין אנו פוסקים כהרמב"ם, אלא אנו נוקטים בשלושת רבעי מיל הוא 13.5 דקות, אך מוכח ברמב"ם שסובר ששיעור זמן של שלושת רבעי מיל הוא שיעור הזמן של שלושה כוכבים בינונים לאחר השקיעה.]

ואמנם בנוסחת הרמב"ם שהיתה לפני מרן הכסף משנה לא היה כתוב ששיעור מיל הוא כמו שליש שעה, ולכן כתב על כך: "וכתב הסמ"ג (לאוין רנז) שאיו הטמאים אוכלים בתרומה עד שיערב שמשן ויצאו שלושה כוכבים בינונים וזה העת כמו שליש שעה אחר שקיעת החמה". וצ"ל שבנוסחת הרמב"ם שהיתה לפני הסמ"ג כך היא הנוסחה הנכונה.

ובדור האחרון יצאה מהדורא חדשה לרמב"ם, "מהדורת פרנקל", ושם יש פירוש קדמון ממצרים על הלכות שבת [ואין ידוע מי חיברו], ושם כתוב על מה שהרמב"ם (פ"ה בהלכות שבת ה"ג) מזכיר רק את הסימן של שלושה כוכבים ולא את השיעור של מילין, שהוא משום ששיעור הכוכבים הוא כמו שיעור שלושת רבעי מיל, וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות תרומות.

ומרן הכסף משנה (על הרמב"ם שם ה"ד) מביא את הרמ"ך שדן בדברי הרמב"ם בנושא זה, וכותב: שמע מינא אידי ואידי חד שיעורא הוא. ע"ש. על שיעור של מילין ושיעור של כוכבים.

י. דעות הראשונים כדעת הרמב"ם

וכן בספר המאורות (שבת לד:) דן בדברי הרמב"ם הללו, ומבאר ששני סימנים הללו שווים הם. וכן דעת המאירי (שם) שהם אותו שיעור.

וכמו כן שיטת המגיד משנה (פ"ה מהלכות שבת ה"ד) על הרמב"ם שכותב: ומשיארו שלשה כוכבים אלו הבינוניים הרי זה לילה ודאי. ע"ש. והמגיד משנה על כך מביא את דברי רבינו תם בתוספות הנ"ל ששיעור מיל הוא שלושה כוכבים, ומביא על כך את דברי רבינו תם. ששיעור שלשה כוכבים הוא שיעור ארבע מילין וכן"ל.

הרי לנו שדעת רבים מהראשונים, בראשם הרמב"ם והסמ"ג, וכן ספר המאורות, והמאירי, הרמ"ך, פירוש קדמון ממצרים, וכן דעת המגיד משנה.

יא. גם בדעת רבינו תם מוכח שסבר כן

עיקר שיטת רבינו תם באה בעקבות סתירה שהקשה (ספר הישר סימן קפא, וכן ראה תוספות מסכת שבת לה. ד"ה תרי) שבגמרא במסכת שבת (שם) איתא שצאת הכוכבים דהיינו לילה הוא לאחר שלושת רבעי מיל. ואילו בגמרא בפסחים (צד.) איתא שמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים יש שיעור של ארבעה מילין. ורבינו תם מתרץ על סתירה זו שיש שני שקיעות בתחילה, אבל "לילה" הוא מתחיל בזמן צאת הכוכבים שהוא גם כן הזמן של ארבעה מילין לאחר השקיעה. דהיינו מתבאר בדברי רבינו תם שסבירא ליה ששיעור "שלושה כוכבים" ושיעור "ארבעה מילין" הם אותו הזמן בדיוק. וכפי ששמע מכל הראשונים האמורים לעיל.

יב. שיטות האחרונים שסברו כן

ורבים מספרי הפוסקים האחרונים שסברו כמותו. כגון מהרלב"ח [רבינו לוי בר חביב, חבירו של מהר"י בירב, שחי בדור הסמוך למרן הבית יוסף] בפירושו להרמב"ם (פ"ב מהלכות קידוש החודש ה"ט), וכן בשו"ת שלו (סימן קמד) שכותב בפירוש ששיעור הכוכבים ושיעור ארבע מילין הוא שיעור אחד.

המהר"ם אל אשקאר (שו"ת סימן צו) שהביא את שיטת הגאונים לאור העולם מכת"י, מפרש ששני השיעורים של כוכבים ומילין הם שיעור אחד, וכאמור. וכן כתב בספר מנחת כהן (שער מבוא השמש מאמר ראשון פ"א ופ"ז) ופרי חדש (בקונטרס דבי שמי) ושו"ת בתי כהונה (ח"ג סימן ד דף ח ע"ג), וכן דעת רבינו יונה נבון בספר גט מקושר (דף קח ע"ב), והגאון מוילנא (או"ח סימן רסא ס"ק יא ויו"ד סימן רסב סק"ט), ועוד רבים מהפוסקים האחרונים שסוברים כן.

ולפי כל האמור אי אפשר לבוא ולומר שיש לחלק בין שני השיעורים של "לילה"

יג. לדעת לראות בכוכבים

לכן בספר 'מנחת כהן' (מבוא השמש מאמר ראשון פרק שלישי ד"ה ואמנם) מאריך לבאר מה שכתוב בתוספות (שבת לה. ד"ה תרי וע"ע תוספות פסחים ב. ד"ה והא) שאין אנו מבינים בשיעור צאת הכוכבים. שבכדי לקבוע מהם שלושת הכוכבים צריך כמה תנאים. שיהיה יום צלול ללא פיח וכדומה. וכן שיהיה אדם שיש לו ראייה טובה ומכוונת. ובנוסף שיבין בכוכבים. כיוון שיש כוכבים גדולים שהם קטנים ויש להיפך. ועוד כותב המנחת כהן, שאין מספיק שידע לראות את הכוכבים, צריך גם לדעת היכן ברקיע רואים את הכוכבים. אמנם הוא בעצמו כותב שראה את הכוכבים, ויודע להבחין בהם מתי זמן יציאתם במדויק. אך אין זה מצוי בכל אחד.

ומכיון שכל זמנים אלו הם בהשערה, ממילא הגמרא נתנה לנו שני זמנים שהם שני מיני אפשרויות לשער את הזמן הנכון, ואם ראה זמן אחד עושה על פיו. ואין ביניהם סתירה.

ולפי זה הכלל הוא, שכיון שאין בידינו לקבוע את הזמנים כיאות, לכן נתנו את שני הזמנים כדי שלא נטעה הרבה. ומוכח גם ששני שיעורי זמנים הללו שווים הם.

ויתירה מזאת כותב המהר"י פאראג'י (שו"ת מהרי"ף סימן מז בד"ה הואיל), שהנה מי שאמר ש"לילה" הוא בזמן צאת הכוכבים הוא שמואל, ושמואל הלא היה מבין גדול בתורת האסטרונומיה, עד כדי כך שאמר (ברכות נח:): נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא. אם כן מוכח שרק מי שמבין בתורת הכוכבים יכול להביא ראיה מהם, אך מי שאינו מבין בכוכבים אינו יכול לתלות ש"לילה" הוא בזמן יציאת הכוכבים. ודברי מהר"י פאראג'י אלו הם ממש כדברי המנחת כהן הנ"ל, שמי שאינו בקי ואין לו ידיעה בכוכבים אינו יכול להסיק מהם שכעת הוא "לילה".

יד. משמעות "צאת הכוכבים" לגאונים ורבינו תם

והנה יש שני טענות מרכזיות על הגאונים ורבינו תם. על הגאונים שאומרים שתלת רבעי מיל הוא 13.5 דקות לאחר השקיעה והוא זמן צאת הכוכבים, יש להקשות שהרי באותו הזמן בשמים אין עדיין כוכבים כלל.

ואילו לרבינו תם שאומר ש"לילה" הכוונה לאחר ארבעה מילין מהשקיעה, ושהוא זמן צאת הכוכבים, והרי המביט לשמים בשעה זו יראה כוכבים לאלפים ורבות. ואם כן מה המשמעות של "צאת הכוכבים" לפי רבינו תם ולפי הגאונים.

והתשובה הפשוטה לזה, היא מה שכתב המנחת כהן הנ"ל. שאין ביד כל אחד להבחין בזמן "צאת הכוכבים" ורק לאחד מומחה וכן"ל, וממילא קושיא מעיקרא ליתא גם להגאונים וגם לרבינו תם.

טו. ריבוי הכוכבים בשמים בזמן רבינו תם

אמנם המנחת כהן בעצמו, וכן הפרי חדש (שם) שיערו בעצמם את זמן צאת הכוכבים, והסיקו להלכה לפסוק כדעת רבינו תם, שרק לאחר ארבעה מילין הוא ודאי לילה. עיקר טעמם הוא שאין כוכבים כלל בזמן של תלת רבעי מיל לאחר השקיעה (13.5 דקות). דהיינו שאין הכוונה שיש כוכבים רק שאיננו מבינים בהם, אלא אין כוכבים כלל.

ובדור האחרון קמו כמה רבנים ורוצים להצדיק את שיטת הגאונים מחמת כך שבזמן רבינו תם יש הרבה מידי כוכבים בשמים, וודאי שלא על זה נתכוונה הגמרא באומרה "צאת הכוכבים". ומחזיקים בדעתם בכל מיני תירוצים דחוקים, למרות שלזמן הגאונים אין כוכבים כלל בשמים. וכמשנ"ת.

טז. שיטת הגרי"ם טיקוצ'ינסקי

בדור הקודם חי תלמיד חכם הגרי"ם טיקוצ'ינסקי זצ"ל, מחבר קונטרס "בין השמשות". שדן בנושא הזה באורך, והיה עושה גם לוחות שנה. והוא עשה תצפיות וכו' והעלה לדעתו שצאת הכוכבים בממוצע אינו לפני 27 דקות לאחר השקיעה. ושיטה זו אינה לא לפי הגאונים ולא לפי רבינו תם. [ראה בספרו עמוד מט ועמוד 10].

ולהוכיח דבריו כתב פלפול גדול, וטענתו היא, שהלכה כרבי יוסי שאמר בגמרא שם שבין השמשות הוא כהרף עין, ושהוא לאחר בין השמשות של רבי יהודה, וממילא רצה לומר, שבין השמשות של רבי יוסי הוא לאחר בין השמשות של רבי יהודה אבל לא מיד אחרי, אלא מופלג. וזה נגד דעת מרן הבית יוסף (סימן רצג ד"ה ומכל מקום) ונגד דעת כמעט כל הראשונים, שזמן בין השמשות של רבי יוסי בא מיד לאחר בין השמשות של רבי יהודה.

ולדעת מרן השלחן ערוך, זמן בין השמשות של רבי יוסי, שאמר שבין השמשות הוא כהרף עין, היינו חצי דקה, שהוא כדי הילוך 49 אמות. ואם שיעור הילוך מיל הוא 18 דקות, ומיל הוא אלפיים אמה, ממילא יוצא שהילוך 49 אמות הוא 29 שניות.

וגם אם נרצה להאריך ולומר ש'הרף עין' הוא יותר מכך, ודאי שלא יהיה יותר משתי דקות [וכשיטת שלחן ערוך הרב (סידור בעל התניא בסדר הכנסת שבת)

בשם הסמ"ג (הלכות תרומה לאוין רנז)), שהרי רש"י פירש "הרף עין" דהיינו 'קריצת עין', והרי כמה זמן יכולה להימשך קריצת עין?! וודאי שבין השמשות לא יכול להתארך יותר מזה, ולהגיע לשיעור של בין השמשות של 27 שניות, שיעור זה הוא מופקע לגמרי.

יז. טעות בקביעת השקיעה

לפיכך אאמו"ר מרן זצוק"ל היה מתריע, שיש לנו את שיטת הגאונים, ומאידך יש את שיטת רבינו תם, ולכן כל אחד ינהג כשיטות אלו, אך אין בידינו להמציא שיטות חדשות, גם אלו המבוססות על ראיות עיננו, אלא רק מה שנמצא בספרי הקדמונים.

אולם הגאון רבינו בן ציון אבא שאול זצוק"ל כתב שני תשובות בנושא הזה בשו"ת אור לציון ח"א (יו"ד סימן י, וע"ע בחלק או"ח סימן כ) [ואלו הן תשובות שכתבן בעצמון], ובהם מסכים לשיטה זו שצאת הכוכבים היא 27 דקות לאחר השקיעה. ולהצדיק את השיטה הזו כותב, שיש לנו טעות בקביעת השקיעה, או שבין השמשות אינו מתחיל מיד לאחר השקיעה. ושם מאריך בענין זמן תפילת מנחה שהסיק אף להקל להתפלל עד 27 דקות לאחר השקיעה.

ולכאורה דבריו הן נגד כל הפוסקים האמורים לעיל. [אולם הגרי"מ טיקוצ'ינסקי והגר"צ אבא שאול אמרו 27 דקות לאחר השקיעה שהוא לילה, אך כל אחד מהם הוא מסיבות שונות. ואכמ"ל.]

וזכרני שבשנת תש"ן התעורר פולמוס גדול בעקבות פסק של אאמו"ר מרן זצוק"ל שהתיר בדיעבד בדיקת "הפסק בטהרה" שנעשו לאחר השקיעה בזמן בין השמשות (ראה טהרת הבית ח"ב עמוד רסה). ושלחני אאמו"ר לדון בנושא אצל כמה מגדולי הדור ההוא, כדוגמת הגרש"ז אויערבאך והגרי"ש אלישיב והגר"י צדקה. וכן הלכתי אל הגר"צ אבא שאול ושוחחנו בענין הזה, ובתוך הדברים שאלתי על מה שנתפרסם בשמו להתיר להתפלל מנחה 27 דקות לאחר השקיעה, והאיק מתיר כן. וענה לי, שתפילת מנחה היא מדרבנן ומשום כן יש להקל. וחזרתי ותמהתי, שהלא יש בזה חשש של ברכה לבטלה, והיא איסור דאורייתא? ואמר, שגם לשיטתו שמותר להתפלל לאחר 27 דקות מהשקיעה, דעתו היא שצריך לעשות תנאי, שאם מותר להתפלל מנחה תפלה זו תהא תפלת מנחה, אך אם לא, תהא תפלה זו תפלת ערבית. ולאחר מכן יתפלל ערבית ויעשה שוב תנאי, שאם התפלה הקודמת היתה מנחה, תהא תפלה זו ערבית, אך אם התפלה הקודמת היתה ערבית, תהא תפלה זו תשלומין למנחה. ובזה יצא ידי חובה לכו"ע.

אך אאמו"ר לא הסכים עם הרעיון הזה, כיון שלאחר 13.5 דקות אין אפשרות להתפלל מנחה כלל. אמנם אם הגיע סמוך לסוף הזמן ההוא, יתחיל להתפלל, למרות שלא יסיים עד סוף הזמן. והדין הזה הוא רק לגבי תפלה שהיא בקשת רחמים. אך לגבי דינים אחרים כגון קריאת מגילה אם במהלך קריאתו יגיע זמן צאת הכוכבים לא יתחיל לקרוא כלל.

יח. ראייה מבלעם הרשע לדיני תפילה

ודין זה שאפשר להתחיל להתפלל למרות שיעבור הזמן במהלך התפלה כתב אותו הגרי"ח בספרו שו"ת רב פעלים (ח"א סימן ה). ויש הוכחה לדין זה מבלעם הרשע, שכתוב עליו (במדבר כד, טז): יודע דעת עליון. ודורשת הגמרא (ברכות ז), שבגאווה ובגסות רוחו התפאר שיודע לכוון את הרגע בו הקב"ה זועם, שהרי כתוב (תהלים ז, יב): ואל זועם בכל יום. והקב"ה זועם במשך "רגע כמימריה" ובו ברגע יקלל את עם ישראל. ובאמת באותם הימים שבלעם הלך לקלל, הקב"ה לא כעס כלל. וכמו שכתוב: (במדבר כג, ח) מה אקוב לא קבה אל ומה אזעום לא זעם ה'.

והקשו התוספות (ד"ה שאלמלי), מה היה יכול להספיק להגיד ב'רגע?' ומתריצים התוספות שני תירוצים: א. שיכול היה לומר "כלם" שהוא אורך זמן של "רגע".

ב. שברגע שהקב"ה יכעס הוא יתחיל לקלל וימשיך אף לאחר שהקב"ה יפסיק לכעוס אבל הקללה נשארת. אך כן מוכח מהתירוץ השני של תוספות שאם מתחיל בזמן, אף אם ממשיך לאחר הזמן, עדיין נקרא על שם תחילתו. וממילא יש להתיר להתחיל להתפלל סמוך לסוף הזמן למרות שלא יסיים עד סיום הזמן.

יט. קושיא על דברי הרב פעלים

והנה פסק מרן בשלחן ערוך בהלכת תפילת מנחה (בסימן רלב ס"א): אם השעה דחוקה, יתפללו בלחש, ואחר כך יאמר שליח ציבור: מגן, ומחיה, ויענה קדושה, ומסיים האל הקדוש, אם אין שהות ביום לגמור י"ח ברכות. ע"כ. דהיינו שאם אין בידו לסיים את השמו"ע לפני הזמן שיחזור על התפילה רק עד האל הקדוש. ולפי דברי הרב פעלים יש להקשות, מפני מה לא נאמר שיתחיל להתפלל, ואף אם יסיים את החזרה לאחר הזמן עדיין ייחשב הדבר לפי תחילת התפילה. אם כן מוכח לכאורה שדעת מרן לא כן.

ואולי אפשר ליישב, שכיון שהציבור התפללו ומדובר על חזרת הש"ץ, אולי בה יש לומר שצריכה להיות כולה בתוך הזמן, אך ההיתר של הרב פעלים הוא לגבי תפילת שמו"ע של היחיד.

כ. צירוף דעת רבינו תם לספק ספיקא

למסקנא, כיון שדעת אאמו"ר מרן זצוק"ל לצרף את דעת רבינו תם לספק ספיקא [ראה שו"ת יביע אומר ח"ז חאו"ח סימן מד אות ז והלאה], ואם כן כשבא לבית הכנסת דקה לפני סוף הזמן של תפילת מנחה, עושים כאן ספק ספיקא. ספק שמא מספיק להתחיל בזמן אף אם לא יסיים בזמן, ואם תמצא לומר, שצריך לסיים לפני סוף הזמן, שמא הלכה כשיטת רבינו תם שעדיין יום הוא.

וכמו כן מי שהתעכב במזיד מלהתפלל שחרית עד סמוך לסוף ארבע שעות של היום באופן שלא יספיק לסיים לפני סוף הזמן, והרי לאחר ארבע שעות א"א להתפלל מלבד אם היה שוגג. יכול להתחיל להתפלל מטעם שיש כאן ספק ספיקא. ספק אם יכול להתחיל להתפלל כשלא יסיים לפני סוף הזמן, ואם תמצא לומר שאינו יכול להתחיל מחמת שאינו מסיים לפני ארבע שעות, אולי ההלכה כדעת הפוסקים שגם במזיד יכול להתפלל לאחר ארבע שעות.

כא. שיטת הגאונים משתנה לפי שעות המקום

אמנם באירופה, גם בחורף יכול להיות שלאחר 13.5 דקות אחר השקיעה עדיין לא יהיה נחשב לילה, גם לשיטת הגאונים. כיון שהמקום שם הוא צפוני יותר ורחוק יותר. והיום מתארך. וממילא אף בימים הקצרים שלהם 13.5 דקות לאחר השקיעה לא יספיקו להיות לילה. ובקיץ אפשר ושיעור הזמן להיות לילה לאחר השקיעה יכול להיות אפילו כפול, 27 דקות ויותר, וכן בארצות הברית במדינות הצפון כניו יורק וכיו"ב. בהם אפשר לומר שיהיה 27 דקות לאחר השקיעה לילה, וצריך לבאר בכל מקום לפי עניינו, אבל בארץ ישראל ודאי שאי אפשר לומר כן. הלכה למעשה:

לפיכך, להלכה במוצאי שבת אפשר לעשות מלאכה לשיטת הגאונים כבר לאחר עשרים דקות, ובקיץ ראוי להוסיף עוד שנים שלוש דקות כיון שהאופק ארוך יותר, וכן כיון שצריך להוסיף מחול על הקודש. אך ראוי מאוד להחמיר בצאת השבת כשיטת רבינו תם ולכל הפחות במלאכות שבת האסורות מדאורייתא. וכמו שנתבאר לעיל.

[שיעור זה הינו תמצית הקונטרס הנכבד "כי בא השמש" שחיבר מו"ר הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א, שם נתבארו והתבררו עניינים עמוקים אלו לעומק ולרוחב, וחזרו והודפסו במהדורא מורחבת בספר הלכה ברורה חלק י"ד שו"ת אוצרות יוסף סימן ו. ובסופו סיכום הדינים העולים והמסקנות אליבא דהלכתא. לך נא והרווח צמאונך.]